

시 정 요 구

1. 제 목 : 육아시간 단축근무자 시간외수당 지급 부적정
2. 관계기관 : ○○○보훈요양원
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 직원 모성보호 및 양육지원 강화를 목적으로 육아시간 단축근무를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제13조의4(육아 시간)에 따르면 5세 이하의 자녀가 있는 직원은 자녀를 돌보기 위하여 24개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 유급으로 받을 수 있습니다. 또한, 「육아시간 단축근무 운영 개선방안 안내(인재경영-2426, '19. 7.16.)」에 의하면 육아시간 단축근무 월 단위 신청은 동료직원의 동의서와 부서장 승인으로 이루어지며 통합경영정보시스템을 통해 부서장의 근태 결재를 득한 후 사용하도록 정하고 있습니다.

아울러 「보수규정」 제21조(시간외·휴일 및 야간수당)에 따르면 직원이 시간외, 휴일 및 야간근무를 한 때에는 제수당 산출 기준에 따라 시간외, 휴일 및 야간근무수당을 지급한다고 규정되어 있습니다.

따라서 육아시간 단축근무의 취지에 맞게 근무시간을 적절히 활용하여야 하고, 시간외근무를 실시한 직원은 이를 명확하게 입증할 수 있는 자료를 제출하여야 하며 수당 지급 담당자는 신청일이 실제 시간외 등 근무를 실시한 날에 해당하는지 여부 등을 확인하고 수당을 지급하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○보훈요양원의 육아시간 단축근무자의 시간외수당 지급내역을 확인한 결과, [표]와 같이 직원 ×명이 육아시간 단축근무를 사용한 날에 부서장의 시간외근무 결재를 득한 후 시간외 근무수당을 지급 받은 사실이 있습니다.

[표 3] 시간외근무수당 착오 산정 내역

부서	사번	직종	성명	산정기간		시간외 근로시간			지급액 (원)	비고
				부터	까지	기존	정정	증감		
복지부	xxxx	복지기능직	A	'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx.	xx	xx	x	###	육아시간 단축근무 (xx.xx., xx.xx., xx.xx.)
복지부	xxxx	복지기능직	B	'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx.	xx	x	x	###	육아시간 단축근무 (xx.xx.)

4. 관계기관 의견 : ○○○보훈요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○보훈요양원장은

- 과다 지급된 시간외수당 ###원을 환수 조치하시기 바랍니다. (시정)